

AL ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE LLANES

RAÚL GUTIÉRREZ SALGADO, mayor de edad, con D.N.I. nº 09391472C y con domicilio en la calle Marqués de Teverga 20, 6º E de Oviedo, 33005, como propietario de una vivienda en Celorio, concejo de Llanes, con dirección Las Lomas; Carretera de Celorio a Barro s/n (Lugar Celoriu 36). Colindante al Club Marítimo de Celorio.

Y JUAN-MANUEL RUERA MORENO, mayor de edad, con D.N.I. nº 13042708Y y con domicilio a efectos de notificaciones en la calle Santa Susana nº 29, 3º D de Oviedo, 33007, como administrador de único de la sociedad denominada "RUERA GARCIA, S.L.", con C.I.F. nº B09234840, propietaria de una vivienda unifamiliar aislada con garaje, sita en Celorio, concejo de Llanes, Eria de la Vega, Camino de la Fuentona nº 2, 33595 Llanes. Colindante al Club Marítimo de Celorio.

Ambos hemos presentado escritos reiteradamente quejándome de que en ambas viviendas de Celorio indicadas venimos padeciendo inmisiones acústicas manifiestamente excesivas, muy por encima de los objetivos de calidad acústica establecidos por el R. Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, procedentes del Club Marítimo de Celorio.

Hemos solicitado que por esa Corporación se realizasen mediciones de las emisiones acústicas procedentes de las actividades de dicho Club para comprobar la realidad y entidad de las mismas y en qué forma se exceden de lo admisible legalmente; que se le ordenase que limitase las emisiones para ajustarse a los objetivos establecidos por la normativa aplicable; y que se nos diesen vista de los expedientes urbanísticos y de aquellos en que se hayan concedido al Club Marítimo de Celorio y a cualquiera de las empresas a las que subarrienda espacios, como el chiringuito Nordeste, licencias de actividad, incluida la de organizar conciertos; y también que se nos diese vista de los informes sobre las mediciones de las emisiones acústicas que se pudieran haber realizado.

No hemos obtenido contestación a ninguna de las anteriores peticiones y las emisiones acústicas excesivas han continuado durante todo el verano.

Ante la pasividad de esa Corporación y su tolerancia de las emisiones acústicas excesivas, hemos encargado la realización de un informe pericial que constatare la realidad de la contaminación acústica, del que adjuntamos copia, y que concluye que efectivamente se superan ampliamente los niveles legales de las emisiones de los conciertos que se organizan en el Club Marítimo, de la música amplificada y de los ruidos que producen las personas que se encuentran en el mismo.

Dada la desatención por esa Corporación de los escritos y peticiones que he formulado, parece necesario recordar que es competencia del Ayuntamiento otorgar las licencias de las actividades; comprobar que las actividades se desarrollan conforme a los términos de la licencia y cumpliendo la normativa aplicable, y en particular la referente al ruido. Esta competencia no se ha visto alterada por el hecho de que en este momento la Consejería de Salud deba autorizar eventos debido al control de la pandemia provocada por el Covid19: la intervención de la Consejería se limita a la evaluación de la procedencia del evento debido al riesgo sanitario que pueda suponer, pero no interfiere en las limitaciones y competencias por razones de otra índole, como las urbanísticas, ambientales, etc.

Es también necesario hacer hincapié en que nuestras peticiones se realizan en ejercicio del derecho de acceso a la justicia y a la información en materia medioambiental, regulados en la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, cuyo art. 10 establece el plazo de un mes para que la petición de información sea atendida.

Más genéricamente, las peticiones de información están también amparadas por la normativa sobre transparencia: Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno; Ley del Principado de Asturias 8/2018, de 14 de septiembre, de Transparencia, Buen Gobierno y Grupos de Interés; y la Ordenanza reguladora de la Transparencia, Acceso a la Información Pública y Reutilización del Ayuntamiento de Llanes, que regula este derecho en su capítulo IV. El art. 20 de la Ley 19/2013 establece también un plazo de un mes para resolver la petición de información. Las tres normas establecen un régimen sancionador por las infracciones que autoridades y funcionarios puedan cometer por el incumplimiento de sus previsiones.

Es muy reiterada la jurisprudencia de todos los órdenes jurisdiccionales sobre el potencial dañoso de la contaminación acústica, en cuanto a su afectación a la salud de las personas y a la injerencia en el derecho fundamental a la intimidad familiar, al uso pacífico del hogar. Esa doctrina ha dado lugar a condenas en vía penal por delito de prevaricación a los responsables de adoptar las medidas necesarias para poner fin a la contaminación acústica que omitieron ejercer sus funciones; también se ha impuesto a las administraciones, particularmente a los Ayuntamientos, condenas a indemnizar a los afectados por responsabilidad patrimonial derivada de su inactividad o inefectiva actividad ante la contaminación acústica. Y también la falta de atención a las peticiones de acceso a la información puede ser condenada penalmente.

Adjuntamos también todas las denuncias que llevamos haciendo durante años al Ayuntamiento de Llanes de las que no hemos obtenido respuesta.

Por ello, SOLICITAMOS:

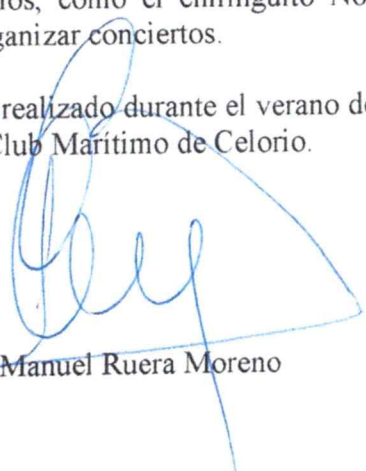
-Que, una vez que esta parte ha probado con el informe pericial que ahora presentamos que las actividades del Club Marítimo de Celorio general una contaminación acústica excesiva, adopte las medidas necesarias para evitar que sigan produciéndose esos excesos con ocasión de la organización de conciertos, emisión de música amplificada y concentración de público en sus instalaciones.

-Que se dé vista de los expedientes en que se hayan concedido al Club Marítimo de Celorio y a cualquiera de las empresas a las que subarrienda espacios, como el chiringuito Nordeste, licencias urbanísticas y de cualquier actividad, incluida la de organizar conciertos.

-Que se dé vista a las mediciones que se pudieran haber realizado durante el verano de 2020 de las emisiones acústicas procedentes de las actividades en el Club Marítimo de Celorio.

En Celorio, a 28 de noviembre de 2020.

Raul Gutiérrez Salgado


Juan Manuel Ruera Moreno

AYUNTAMIENTO DE LLANES		<i>Sello</i>	
	<i>Identificación del Registro y Procedimiento</i> SERVICIO INTEGRAL DE ATENCION CIUDADANA Solicitud general		
	<i>Código del Asiento</i> SACE1409A0		<i>Fecha y Hora de Registro</i> 03/12/2020 23:52:17

JUSTIFICANTE DE PRESENTACIÓN EN EL REGISTRO TELEMÁTICO

FECHA, HORA Y NUMERO DE REGISTRO(negociado/general)

03/12/2020 23:52:17 nº12024/12037

EXTRACTO (Contenido del escrito)

Raul Gutierrez Salgado y Juan Manuel Ruera Moreno, propietarios de viviendas colindantes con el Club Marítimo de Celorio. Adjuntamos escrito reiterando los derechos de acceso a la información, advirtiendo de las condenas penales por falta de atención a las peticiones de acceso a la información. Adjuntamos medición acústica y solicitamos: Que se adopte las medidas necesarias para evitar la contaminación acústica procedente del Club Marítimo de Celorio. Que se dé vista de los expedientes en que se hayan concedido al Club Marítimo de Celorio y a cualquiera de las empresas a las que subarrienda, licencias urbanísticas y de cualquier actividad, incluida la de organizar conciertos. Que se dé vista a las mediciones que se pudieran haber realizado durante el verano de 2020

INTERESADOS

[PRINCIPAL]

09391472C GUTIERREZ SALGADO, RAUL

LOCALIZACIONES

CAMIN Eria de la Vega. Camin de la Fuentona, S/N, Club Marítimo de Celorio CP 33595 CELORIO - LLANES - ASTURIAS

DOCUMENTACIÓN APORTADA

Toda aquella documentación que considere oportuna - 1607035862127450.pdf

Medicion acustica - 1607035862221561.pdf

Solicitud debidamente cumplimentada según artículo 66 de la ley 39/2015

Este justificante deberá ser presentado para obtener cualquier información sobre el escrito al que hace referencia.

Código de verificación del documento. Se puede verificar el contenido de este documento en la siguiente dirección: Pinche aquí para validar el documento en la Sede Electrónica	 394R660D3K22056B1097	<i>Página</i> 1 / 1
--	---	---

INSTANCIA DE SOLICITUD

Datos de la persona solicitante					
Tipo de Persona FÍSICA		Tipo de Documento de Identificación NIF		Documento de Identificación 09391472C	
Nombre RAUL		Primer Apellido GUTIERREZ		Segundo Apellido SALGADO	
DIRECCIÓN					
País (108) ESPAÑA		Provincia (33) ASTURIAS		Municipio (5000) OVIEDO	
Población		Código Postal 33005	Tipo Vía (CALLE) CALLE	Vía MARQUES DE TEVERGA 20 6º E	
Número	Escalera	Piso	Puerta	Bloque	Kilómetro
MEDIOS DE CONTACTO					
Teléfono Fijo		Teléfono Móvil 620070182	Fax	Correo Electrónico salgadoarchitect@gmail.com	
Deseo recibir notificaciones relacionadas con este expediente a través de: Correo electrónico Mi Buzón Web					

Localización de la actividad					
País (108) ESPAÑA		Provincia (33) ASTURIAS		Municipio (4992) LLANES	
Población CELORIO		Código Postal 33595	Tipo Vía (CAMIN) CAMIN	Vía Eria de la Vega. Camin de la Fuentona	
Número	Escalera	Piso	Puerta	Bloque	Kilómetro
Información Adicional Club Maritimo de Celorio					

Objeto de la instancia	
Raul Gutierrez Salgado y Juan Manuel Ruera Moreno, propietarios de viviendas colindantes con el Club Maritimo de Celorio. Adjuntamos escrito reiterando los derechos de acceso a la información, advirtiendo de las condenas penales por falta de atención a las peticiones de acceso a la información. Adjuntamos medición acústica y solicitamos: Que se adopte las medidas necesarias para evitar la contaminacion acustica procedente del Club Maritimo de Celorio. Que se dé vista de los expedientes en que se hayan concedido al Club Marítimo de Celorio y a cualquiera de las empresas a las que subarrienda, licencias urbanísticas y de cualquier actividad, incluida la de organizar conciertos. Que se dé vista a las mediciones que se pudieran haber realizado durante el verano de 2020	

Detalles adicionales	
-	

Documentacion aportada		
1	Documento (417) Toda aquella documentación que considere oportuna	Tipo (1) OBLIGATORIA
	Fichero 1607035862127450.pdf	
2	Documento Medicion acustica	Tipo (3) OPCIONAL
	Fichero 1607035862221561.pdf	

FECHA Y FIRMA	
Solicitud firmada digitalmente en fecha: 03/12/2020 23:52:17	

ADVERTENCIAS	
Este justificante deberá ser presentado para obtener cualquier información sobre el escrito al que hace referencia.	